



第三单元 各种物权的具体规定

本单元框架结构

	知识点	考频
1	<u>所有权</u>	<u>极高</u>
2	<u>用益物权</u>	<u>极高</u>
3	<u>担保物权</u>	<u>极高</u>

知识点 1: 所有权

一. 基本规定

1. 所有权的权能（行使所有权的各种可能性）

	含义	内容		
积极 权能	是指所有权人为实现其所有权，对于其所有的物可以实施的各种行为	1	占有	
		2	使用	
		3	收益	
		4	处分	法律处分（相对消灭）
				事实处分（绝对消灭）
消极 权能	是指所有权的妨害排除力，即排除他人干涉的权能	1	标的物返还请求权	
		2	排除妨害请求权	
		3	消除危险请求权	

2. 所有权的特征

所有权的特征		VS 限制物权（他物权）
统一性 （整体性）	除另有规定外，所有权人可以自由支配标的物	将所有权整体内容中的部分权能分离出去为他人设定的物权
全面支配性	是权利人对于自有物全面支配的权利	权利人对于标的物的支配，仅限于一定范围内
恒久性	法律不限制所有权的存续期限	只在法定或约定的期限内有效
弹性性	所有权上设定了限制物权，其权能范围会相应缩小，该限制物权消灭，其权能会恢复原状	—

二. 善意取得所有权

1. 构成要件

无处分权人（以自己的名义）将不动产或者动产转让给受让人的，所有权人有权追回；除法律另有规定外，（同时）符合下列要件的，受让人取得该不动产或者动产的所有权		
善意取得的构成要件		解释
1	受让人 <u>受让该不动产或者动产时是善意的</u>	不动产登记时或者动产交付时受让人不知道转让人无处分权且无重大过失
2	受让人以合理的价格（有偿）受让标的物	因此 <u>无偿受让不得主张善意取得</u>
3	受让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记，不需要登记的已经交付给受让人	所谓取得必须导致所有权发生变动。需要注意的是，善意取得制度 <u>尚不承认占有改定构成交付</u>



2. 效果

法律后果	1	受让人取得动产或不动产的所有权
	2	原所有权人有权向无处分权人请求损害赔偿
原所有权人的救济途径	权利人应当承担主张受让人不构成善意的举证证明责任，不能证明的，受让人即属善意	

[案例 4.6]

甲委托乙保管一台设备，一周后，乙以自己的名义将该设备转让给丙，并与丙签订了设备买卖合同。在本案例中，乙和丙之间的设备买卖合同有效，但是丙能否取得设备所有权需要分情况讨论

丙是否满足善意取得的条件	法律后果	
是	丙获得该设备的所有权+甲丧失该设备的所有权，但有权要求乙承担损害赔偿责任	
否	甲追认了该项交易	丙获得该设备的所有权
	甲未追认该项交易	甲享有该设备的所有权+因乙不能如约向丙交付设备，丙有权要求乙承担违约责任

三. 共有制度

1. 共有的概念与形态

概念	是指两个以上的人对于同一物的共同所有		
形态	共同共有	共有人不按份额分享共有物的同一所有权	
	按份共有	共有人按份额分享共有物的同一所有权	
	界定	共有人对共有物的共有形态未作约定或者约定不明的	
		共有人之间是否存在家庭关系	共有形态
		是	共同共有
		否	按份共有
	份额的确定	有约定按照约定，没有约定或者约定不明确的，按照出资额确定；不能确定出资额的，视为等额享有	

2. 一般事项（按份共有和共同共有均适用同样的规定）

事项	具体规定
对外关系	因共有的不动产或者动产产生的债权债务，在对外关系上，共有人享有连带债权、承担连带债务，但是法律另有规定或者第三人知道共有人不具有连带债权债务关系的除外
管理共有物	共有人按照约定管理共有的不动产或者动产；没有约定或者约定不明确的，各共有人都有管理的权利和义务

[案例 4.7]

甲、乙共有一条秋裤	
共有人承担连带债务	共有人享有连带债权



第四章 物权法律制度 | 精讲班-周周

事件	该秋裤从阳台落下，掉到路人丙的头上，丙要求共有人支付洗头的洗头费	甲、乙经协商将秋裤出租给丁，但丁不支付租金，甲、乙欲索取租金
处理	一般情况下，丙可以要求甲、乙任何一人或者两个人共同支付洗头费	甲、乙其中一人或者两人均可要求丁支付租金

3. 特殊事项

(1) 按份共有和共同共有处理上有差异的事项

事项	按份共有	共同共有
共有人对共有物的（ <u>内部</u> ）管理费用以及其他 <u>负担</u> ：有约定的，按照其约定；没有约定或者约定不明确的	共有人按 <u>份额</u> 负担，按份共有人所偿还的债务 <u>超过</u> 自己应当承担份额的部分，有权向其他共有人 <u>追偿</u>	共有人共同负担
共有人 <u>处分共有物以及对共有物作重大修缮、变更性质或者用途的</u> ：有约定的，按照其约定；没有约定或者约定不明确的	应当经 <u>占份额2/3以上</u> 的按份共有人同意	应当经 <u>全体共同共有人一致同意</u>
	未依法满足绝对多数决或者全体一致决即处分共有物的，构成无权处分，受让人可以主张适用善意取得制度取得物权	

(2) 按份共有人处分共有份额

基本规定	按份共有人可以（ <u>自由</u> ） <u>转让</u> 其享有的共有的不动产或者动产份额，其他共有人在转让价格、价款履行方式及期限等因素 <u>同等的条件下</u> 享有优先购买的权利	
数人主张	两个以上按份共有人主张行使优先购买权的， <u>协商确定</u> 各自的购买比例；协商不成的，按照 <u>转让时</u> 各自的 <u>共有份额比例</u> 行使优先购买权	
优先购买权的排除适用	共有份额的权利主体因 <u>继承、遗赠</u> 等原因发生变化时或者 <u>按份共有人之间转让共有份额</u> 时，其他按份共有人主张优先购买的，不予支持，但共有人之间另有约定的除外	
优先购买权的救济排除	其他按份共有人以其优先购买权受到侵害为由， <u>仅请求撤销共有份额转让合同或认定该合同无效</u> ，不属于行使优先购买权， <u>不予支持</u>	
优先购买权的行使期间	<u>优先购买权的行使期间</u> ，按份共有人之间有（自由） <u>约定</u> 的，按照约定处理；没有约定或约定不明的，按照下列情形确定	
	转让人是否向其他按份共有人发出包含同等条件内容的转让通知	
	行使期间	
	是	未载明行使期间或载明的行使期间短于通知送达之日起15日的
	否	载明了优先购买权的行使期间且该行使期间不短于通知送达之日起15日的
	否	知道或者应当知道最终确定的同等条件之日起15日
		权属转移之日起6个月

四. 建筑物区分所有权

构成	1	专有部分所有权
----	---	---------



	2	共有部分共有权
	3	共有部分成员权
提示	1	共用部分在法律上为 <u>附随于专有部分</u> 而存在的附属物或从物，具有从属性
	2	建筑物及其附属设施的费用分摊、收益分配等事项，有约定的，按照 <u>约定</u> ；没有约定或者约定不明确的，按照 <u>业主专有部分面积所占比例</u> 确定

五. 相邻关系

相邻关系，是指相邻各方在对各自所有或使用的不动产行使所有权或使用权时，因相互间依法应当给予对方方便或接受限制而发生的权利义务关系。具体包括

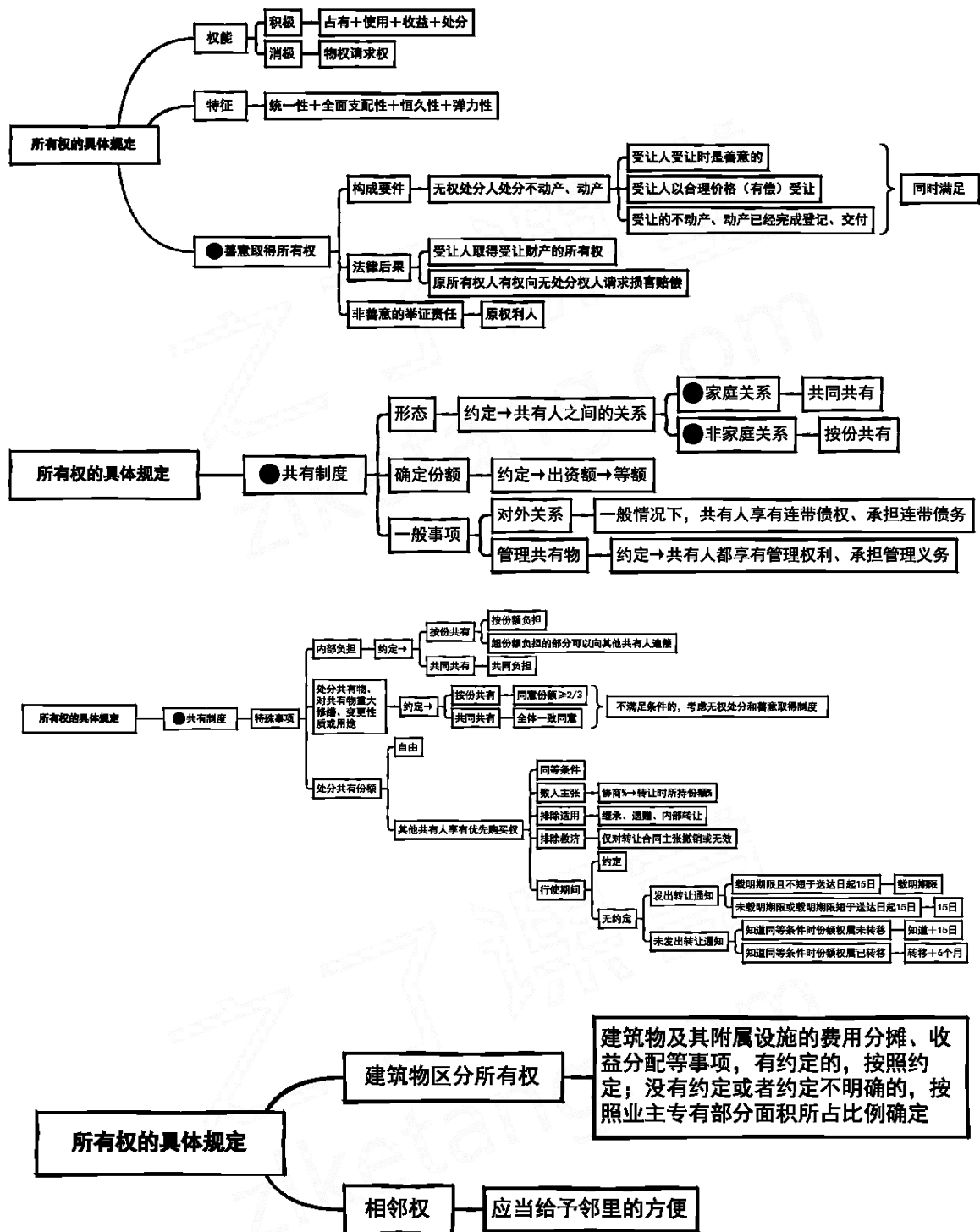
1	避免邻地地基动摇或其他危险的相邻关系
2	相邻用水与排水关系
3	相邻必要通行关系
4	相邻管线铺设关系
5	因建造建筑物利用邻地的关系，不得影响相邻方通风、采光、日照的关系
6	固体污染物、不可量物不得侵入的相邻关系

版权所有
侵权必究





本单元“知识点1”总结



精学细练

【多选题】根据物权法律制度的规定,下列关于善意取得制度的表述中,正确的有()。(2025年)

- A. 受让人应承担善意的举证责任
- B. 须受让人以合理的价格受让
- C. 受让不动产时不知道转让人无处分权且无重大过失,应认定受让人善意



第四章 物权法律制度 | 精讲班-周周

D. 受让人善意取得所有权的，原所有权人有权向无处分权人请求损害赔偿

【答案】BCD

【解析】真实权利人主张受让人不构成善意的，应当承担举证证明责任。选项 A 不当选。

【判断题】赠与人将无权处分的财产赠与受赠人，受赠人可以主张善意取得。（ ）（2024 年）

【答案】×

【解析】无处分权人将不动产或者动产转让给受让人的，所有权人有权追回；除法律另有规定外，符合下列情形的，受让人取得该不动产或者动产的所有权：（1）受让人受让该不动产或者动产时是善意；（2）以合理的价格转让；（3）转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记，不需要登记的已经交付给受让人。因此赠与人将无权处分的动产赠与给善意受赠人，受赠人不构成善意取得制度。本题表述错误。

【单选题】甲、乙、丙三兄弟共同继承一幅古董字画，由甲保管。甲擅自将该画以市场价出卖于丁并已交付，丁对该画的共有权属关系并不知情。根据物权法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 经乙和丙中一人追认，丁即可取得该画所有权
- B. 无论乙和丙追认与否，丁均可取得该画的所有权
- C. 丁取得该画的所有权，但须以乙和丙均追认为前提
- D. 无论乙和丙追认与否，丁均不能取得该画的所有权

【答案】B

【解析】（1）由于甲、乙、丙三人为兄弟关系，三人对该画的共有应推定为共同共有。（2）如果乙、丙不追认，则甲的行为构成无权处分，但丁可以基于善意取得制度依法取得该画的所有权。（3）如果乙、丙追认，则甲的行为转为有权处分，丁基于交付取得该画的所有权。因此，无论乙和丙追认与否，丁均可取得该画的所有权，选项 B 当选。

【判断题】共有人对共有的不动产或者动产没有约定按份共有或共同共有，或者约定不明的，一律视为按份共有。（ ）

【答案】×

【解析】共有人具有家庭关系的，不视为按份共有，因此本题表述错误。

【多选题】甲乙以 7:3 的比例按份共有一套房屋，双方约定二人平均承担亏损。甲居住期间，房屋外墙由于失修，掉落墙皮砸伤罗某，需要赔偿 5000 元。对此下列表述正确的有（ ）。（2023 年）

- A. 罗某只能找甲乙其中一人赔偿
- B. 如果甲承担了 5000 元，可以向乙追偿 2500 元
- C. 罗某可以找甲乙承担连带责任
- D. 乙主张自己仅有 30% 的比例，不承担责任

【答案】BC

【解析】（1）选项 ACD：因共有的不动产或者动产（不论按份共有，还是共同共有）产生的债权债务，在对外关系上，共有人享有连带债权、承担连带债务，但是法律另有规定或者第三人知道共有人不具有连带债权债务关系的除外。（2）选项 B：在共有人内部关系上，除共有人另有约定外，按份共有人按照份额享有债权、承担债务。偿还债务超过自己应当承担份额的按份共有人，有权向其他共有人追偿。





第四章 物权法律制度 | 精讲班-周周

【单选题】梅雨季节将至，按份共有人欲对共有房屋作重大修缮。共有人之间未对如何作出修缮决定进行约定。根据物权法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 应经占份额超过 2/3 的按份共有人同意
- B. 应经占份额 2/3 以上的按份共有人同意
- C. 应经超过 2/3 的按份共有人同意
- D. 应经 2/3 以上的按份共有人同意

【答案】B

【解析】共有人处分共有物以及对共有物作重大修缮、变更性质或者用途的：有约定的，按照其约定；没有约定或者约定不明确的，应当经占份额 2/3 以上的按份共有人同意方可实施。

【单选题】朋友 6 人共同出资购买一辆小汽车，未约定共有形式，且每人的出资额也不能确定。部分共有人欲对外转让该车。为避免该转让成为无权处分，在没有其他约定的情况下，根据物权法律制度的规定，同意转让的共有人至少应当达到的人数是（ ）。

- A. 4 人
- B. 3 人
- C. 6 人
- D. 5 人

【答案】A

【解析】(1) 由于 6 人未约定共有形式且 6 人为朋友关系（不具备家庭关系），故应认定为按份共有；由于 6 人未约定各自份额比例且每人的出资额也不能确定，因此每个人的份额均等（1/6）；(2) 处分共有的不动产或者动产的，应当经占份额 2/3 以上的按份共有人同意，但是共有人之间另有约定的除外，本案例中，6 人的份额是一致的，因此 6 个份额达到 2/3 就可以处分该共有物： $6 \times 2/3 = 4$ 个份额，从人数上体现为 4 个人，因此选项 A 正确。

【单选题】张某和陈某分别出资 50%，共同购买了一套商业用房。双方约定按照出资额按份共有，但对其他事项未作约定。下列关于相关当事人权利义务的表述中，正确的是（ ）。（2022 年）

- A. 未经张某同意，陈某有权将该整套商业用房抵押给银行
- B. 未经张某同意，陈某有权将该整套商业用房出售给第三人
- C. 若陈某放弃优先购买权，张某可以向第三人转让其共有份额
- D. 若张某去世，只有陈某放弃优先购买权，张某的法定继承人才可以继承其份额

【答案】C

【解析】按份共有人可以对外转让其享有的共有的不动产或者动产份额。其他共有人在同等条件下享有优先购买的权利。共有份额的权利主体因继承、遗赠等原因发生变化时，其他按份共有人不得主张优先购买，但按份共有人之间另有约定的除外。选项 C 当选。

【多选题】赵某、钱某、孙某、李某和周某共有一处不动产，各占五分之一的份额。周某拟将其共有份额转让给吴某，周某将转让条件书面通知赵某和钱某，给赵某的通知中载明的优先购买权行使期间为通知送达之日起 20 日，给钱某的通知中未载明优先购买权的行使期间。孙某因与钱某在一起与钱某同时得知转让条件，李某一直未得知周某共有份额转让事项。下列关于行使优先购买权的期间，表述正确的有（ ）。（2024 年）

- A. 赵某的优先购买权行使期间为通知送达之日起 20 日
- B. 钱某的优先购买权行使期间为通知送达之日起 15 日
- C. 孙某的优先购买权行使期间为知道转让条件之日起 15 日



第四章 物权法律制度 | 精讲班-周周

D. 李某的优先购买权行使期间为共有份额权属转移之日起 3 个月

【答案】ABC

【解析】优先购买权的行使期间，按份共有人之间有（自由）约定的，按照约定处理（选项 A）；没有约定或者约定不明的，按照下列情形确定：（1）转让通知中载明了行使期间且 ≥ 15 日 $\rightarrow \geq 15$ 日；（2）转让通知中未载明行使期间/行使期间 < 15 日 $\rightarrow 15$ 日（选项 B）；（3）未通知且权属未转移 $\rightarrow$ 知道同等条件+15 日（选项 C）；（4）未通知且权属已转移 $\rightarrow$ 转移之日起的 6 个月内。

【判断题】建筑物及其附属设施的费用分摊、收益分配等事项，有约定的，按照约定；没有约定或者约定不明确的，按照业主专有部分面积所占比例确定。（ ）（2025 年）

【答案】√

【解析】建筑物及其附属设施的费用分摊、收益分配等事项，有约定的，按照约定；没有约定或者约定不明确的，按照业主专有部分面积所占比例确定。本题表述正确。

知识点 2：用益物权

一. 土地承包经营权

1. 用途、取得、流转与设立

	非四荒地	四荒地 (荒山、荒沟、荒丘、荒滩)
用途	土地承包经营权人应当维持土地的农业用途	
承包人	本集体经济组织成员	不限于本集体经济组织成员
取得渠道	农业集体经济组织发包	招标、拍卖、公开协商等方式
继续流转	互换 转让	进行备案 需经发包方同意
设立	土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人	

2. 土地承包期

用途	承包期	续期制度
耕地	30 年	承包期限届满，土地承包经营权人可以依照农村土地承包的法律规定继续承包
草地	30 年—50 年	
林地	30 年—70 年	

3. 对外流转土地经营权

	权源	
	非四荒地	四荒地
流转方式	出租、入股等方式	出租、入股、抵押等方式
设立	流转期限为 5 年以上的土地经营权，自流转合同生效时设立。当事人可向登记机构申请土地经营权登记；未经登记，不得对抗善意第三人	
流转原则	应遵循平等自愿原则+不得改变土地所有权的性质和土地的农业用途+流转的期限不得超过承包期的剩余期限+流转受让方须有农业经营能力，但不限于本集体经济组织成员	

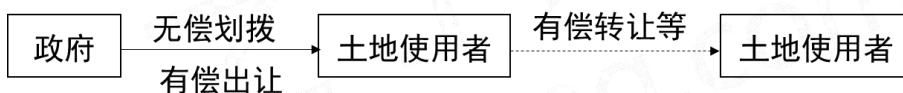




二. 建设用地使用权

1. 概述

概念	建设用地使用权，是指以在他人（ <u>国家/集体</u> ）土地上拥有建筑物、构筑物及其附属设施为目的，而使用其土地的权利	
取得方式	1	通过划拨方式取得 (具有公益性、无偿性、 <u>无期限性</u> 、行政性、转让受限性等特点)
	2	通过出让方式取得
	3	通过移转方式（转让、互换、赠与等）取得
设立	建设用地使用权的出让和移转，依法须订立书面合同；出让应向登记机构申请建设用地使用权登记，建设用地使用权自 <u>登记时</u> 设立；移转应办理过户登记，登记生效	



2. 通过“出让方式”取得

出让形式	协议		工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等 <u>经营性用地</u> 以及同一土地有 <u>两个以上</u> 意向用地者的、应当采取 <u>招标、拍卖</u> 等公开竞价的方式出让
	招标		
	拍卖		
使用期限	<u>居住用地</u>	<u>70 年</u>	住宅建设用地使用权期限届满的， <u>自动续期</u> 。续期费用的缴纳或者减免，依照法律、行政法规的规定办理；非住宅建设用地使用权期限届满后的续期，依照法律规定办理。该土地上的房屋以及其他不动产的归属，有约定的，按照约定；没有约定或约定不明确的，依照法律、行政法规的规定办理；建设用地使用权移转的，受移转人即成为新的土地使用权人，依法在 <u>剩余年限</u> 内行使建设用地使用权
	<u>商业、旅游、娱乐用地</u>	40 年	
	其他用地	50 年	

3. 效力

房地一体原则	1	建设用地使用权转让、互换、出资或者赠与的，附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施 <u>一并处分</u>
	2	建设用地使用权抵押时，其地上建筑物、构筑物及其附属设施也 <u>随之抵押</u>
	3	建筑物、构筑物及其附属设施转让、互换、出资或赠与的，该建筑物、构筑物及其附属设施占用范围内的建设用地使用权 <u>一并处分</u>
	4	若以地上建筑物、构筑物及其附属设施抵押时，其占用范围内的建设用地使用权亦 <u>随之抵押</u>
附属行为	建设用地使用权人可以在其土地使用范围内进行非保存建筑物或者其他工作物的附属行为，如 <u>修筑围墙、养殖、种植花木</u> 等	
取得补偿	在建设用地使用权期限届满前，因公共利益需要 <u>提前收回</u> 土地的，出让人应当依法对该土地上的房屋以及其他不动产 <u>给予补偿</u> ，并 <u>退还相应的出让金</u>	

4. 建设用地使用权人义务

1	支付土地使用费
2	合理使用土地
3	<u>归还土地、恢复土地的原状</u> ：建设用地使用权消灭时，建设用地使用权人有权取回地上



建筑物及其他附着物，相应地，建设用地使用权人应负恢复土地原状的义务

三. 宅基地使用权

概念	宅基地使用权，是指农村村民依法享有的，在集体所有土地上建造、保有房屋及附属设施的权利，该权利旨在保障村民的安身之本，具有社会福利性质			
具体规定	1	农村宅基地使用权是 <u>无偿取得</u> 的、 <u>永久性</u> 的权利		
	2	宅基地使用权 <u>原则上禁止流转</u> ，即不得买卖、赠与、投资入股、抵押等		
	3	宅基地使用权 <u>可以继承</u>		
	4	<u>随宅基地上房屋所有权的转让而流转</u>	限制	受让人只能是 <u>本集体经济组织的成员</u> 根据 <u>一户一宅</u> 原则，农村村民出卖住房后，再申请宅基地的， <u>不予批准</u> 受让人的宅基地面积 <u>不得超过省、自治区、直辖市规定的标准</u> ，否则，不得受让

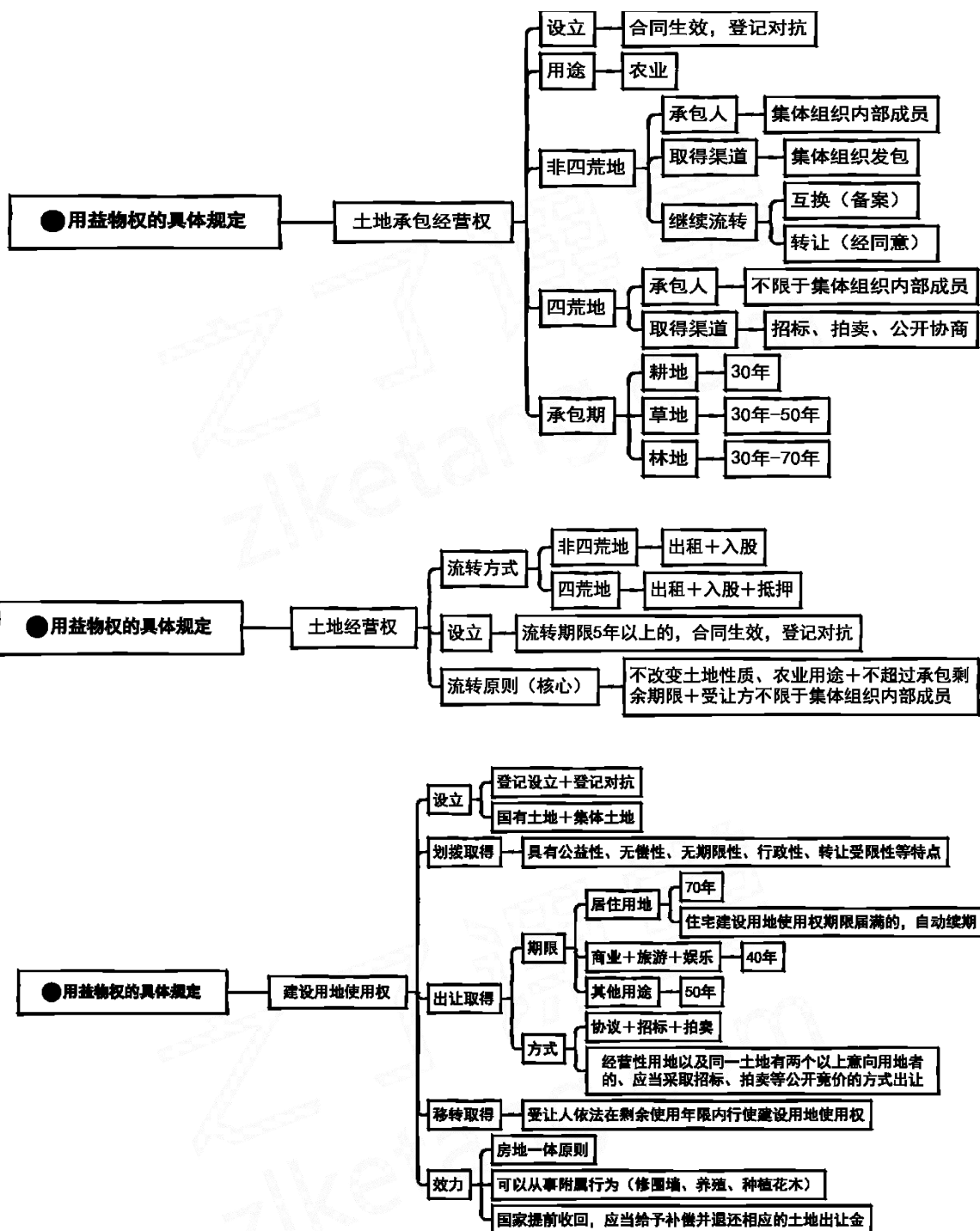
四. 居住权

概念	居住权，是指自然人为满足生活居住的需要，按照合同约定，对他人的住宅享有的占有、使用的用益物权	
设立	方式	签订 <u>书面的居住权合同</u> 或者 <u>订立遗嘱</u>
	时间	居住权自 <u>登记时</u> 设立
特点	居住权 <u>无偿</u> 设立，但是当事人 <u>另有约定</u> 的除外	
	居住权 <u>不得转让、继承</u>	
	设立居住权的住宅 <u>不得出租</u> ，但当事人 <u>另有约定</u> 的除外	
	<u>居住权期限届满</u> 或者 <u>居住权人死亡</u> 的，居住权消灭，居住权消灭的，应当及时办理 <u>注销登记</u>	

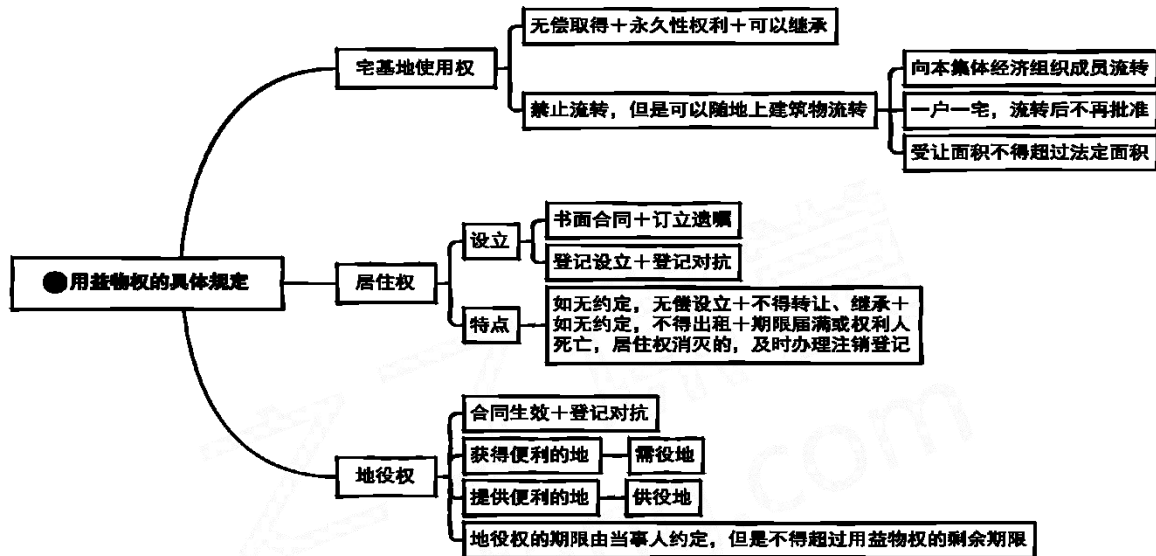
五. 地役权

概念	地役权，是指为实现自己土地的利益而 <u>使用他人土地</u> 的权利	
	需役地	为自身便利而使用他人土地的土地
	供役地	为他人土地提供便利而使用的土地
地役权的设立	设立地役权，当事人应当采用 <u>书面</u> 形式订立地役权合同，地役权自地役权合同 <u>生效时设立</u> 。当事人要求登记的，可以向登记机构申请地役权登记； <u>未经登记，不得对抗善意第三人</u>	
期限	地役权的期限由当事人约定，但 <u>不得超过</u> 土地承包经营权、建设用地使用权等用益物权的剩余期限	

版权所有
侵权必究



版权所有
侵权必究



精学细练

【单选题】下列关于土地承包经营权的表述中，正确的是（ ）。(2024 年)

- A. 土地承包经营权的转让需经发包方同意
- B. 土地承包经营权的期限届满，土地承包经营权人不得继续承包
- C. 土地承包经营权自土地承包经营权合同登记后设立
- D. 土地承包经营权人不得以入股方式向他人流转土地经营权

【答案】A

【解析】承包期限届满，土地承包经营权人可以依照农村土地承包的法律规定继续承包，选项 B 错误；土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立，选项 C 错误；土地承包经营权人可以自主决定依法采取出租、入股或者其他方式向他人流转土地经营权，选项 D 错误。

【多选题】根据物权法律制度的规定，下列关于土地经营权的流转，表述正确的有（ ）。(2025 年)

- A. 可以采取出租、入股等方式流转土地经营权
- B. 流转期不得超过承包期的剩余期限
- C. 不得改变土地所有权性质和农业用途
- D. 限于本集体经济组织内部流转

【答案】ABC

【解析】土地经营权流转受让方须有农业经营能力，但不限于本集体经济组织成员。选项 D 不当选。

【单选题】陈某与其所属的甲集体经济组织拟就该集体所有的一块林地签订土地承包经营权合同，拟定的下列条款中，符合法律规定的是（ ）。(2022 年)

- A. 陈某可以将该林地用于旅游度假村的建设
- B. 陈某可以向甲集体经济组织以外的人员转让土地承包经营权
- C. 该林地的承包期为 70 年
- D. 该林地的土地承包经营权自登记时生效

【答案】C

【解析】土地承包经营权，是指以种植、养殖、畜牧等农业目的，选项 A 不当选；土地承包经营

版权所有
侵权必究



第四章 物权法律制度 | 精讲班-周周

权人依照法律规定，有权将土地承包经营权互换、转让。互换、转让的对象只能是本集体经济组织成员，选项 B 不当选；土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立，选项 D 不当选。

【多选题】下列关于建设用地使用权的表述中，不正确的有（ ）。

- A. 以无偿划拨方式取得的建设用地使用权一般无使用期限的限制
- B. 住宅建设用地使用权期限届满的，自动续期
- C. 建设用地使用权只能设立在国家所有的土地上
- D. 通过出让方式取得的工业用地，最高使用年限为 40 年

【答案】CD

【解析】选项 C，建设用地使用权是存在于国家或集体所有土地之上的权利。

选项 D，通过出让方式取得的工业用地，最高使用年限为 50 年。

【多选题】根据物权法律制度的规定，下列关于居住权的说法中，正确的有（ ）。（2025 年）

- A. 居住权可以约定对外出租
- B. 居住权可以口头形式设立
- C. 居住权自登记时设立
- D. 居住权不得转让

【答案】ACD

【解析】设立居住权的住宅不得出租，但是当事人另有约定的除外，选项 A 当选。当事人设立居住权，应当采用书面形式订立居住权合同，也可以以遗嘱方式设立居住权，选项 B 不当选。居住权自登记时设立，选项 C 当选。居住权不得转让、继承，选项 D 当选。

【多选题】根据物权法律制度的规定，下列有关地役权的表述中，正确的有（ ）。

- A. 设定地役权应当签订书面合同
- B. 地役权自地役权合同生效时设立
- C. 地役权属于用益物权
- D. 地役权是供役地所有人或者使用人享有的权利

【答案】ABC

【解析】选项 D，地役权是需役地所有人或使用人享有的权利。

版权所有
侵权必究